ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE

Unidade demandante:	Diretoria de Gestão de Pessoas/ Divisão de Alocação e Atendimento ao Servidor
Titular da unidade:	Wanessa Oliveira Alves

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A continuidade e a efetividade do Programa de Estágio do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO, regulamentado pelo Decreto Judiciário n.º 4.110/2023, são fundamentais para o desenvolvimento educacional, profissional e social de estudantes do ensino médio, superior e pós-graduação. Este programa desempenha um papel importante ao integrar o conhecimento teórico dos estagiários com a experiência prática, contribuindo diretamente para a formação de futuros profissionais qualificados e para o fortalecimento institucional deste Poder Judiciário.

Nesse cenário, diante do iminente encerramento da vigência do contrato deste Tribunal de Justiça com o Agente de Integração, Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, previsto para 22 de dezembro de 2024, conforme PROAD do Termo Aditivo: 202404000512381, e da constatação, por esta Diretoria de Gestão de Pessoas, da insuficiência de recursos humanos internos para assumir integralmente as responsabilidades inerentes ao processo, torna-se indispensável para garantir a ininterrupção do Programa, a contratação de uma empresa especializada em gerenciamento de programas de estágios, para recrutamento, seleção, treinamento,

Assinado digitalmente por: WANESSA OLIVEIRA ALVES, DIRETOR(A) DE GESTÃO DE PESSOAS.; e outros, em 05/07/2024 às 17:59.
Para validar este documento informe o código 887875039284 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

acompanhamento e administração das atividades de estágio remunerado.

3. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A presente contratação está prevista no Plano de Contratações Anual - 2024 - da Diretoria de Gestão de Pessoas, item 6.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O objeto demandado possui características de serviço comum, e para o atendimento da necessária continuidade do Programa de Estágio do Tribunal de Justiça do Estado Goiás, serão observados os seguintes requisitos para a contratação:

a) Habilitação Jurídica e de Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista, conforme art. 68 da Lei 14.133/2021;

b) Experiência: Ter experiência mínima de 3 (três) anos na execução do serviço a ser contratado, podendo ser aceito o somatório de atestados e não havendo necessidade de os três anos serem ininterruptos;

c) Qualificação Técnica: Para comprovação de qualificação técnica a empresa deverá apresentar aptidão para desempenho da atividade por meio de um ou mais atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, atuante no mercado nacional, comprovando desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta contratação. Para atender essas exigências deverão ser comprovadas:

- a realização de processo seletivo presencial, encerrado ou em curso, com no mínimo 7.000 (sete mil) inscritos, precedido de edital público, com aplicação de provas para vagas de estágio de nível

superior, nos termos da Lei, considerando a complexidade logística envolvida na realização do processo seletivo, nos moldes exigidos pelo Poder Judiciário, que vai desde a abertura das inscrições até a aplicação das provas;

- a execução do serviço de gerenciamento e treinamento de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do quantitativo de vagas de estágio a serem preenchidas, o que pode ser comprovado pelo somatório dos atestados;

- **Obs.:** as comprovações solicitadas poderão ser realizadas não apenas por meio de atestados, mas também por qualquer outro meio idôneo, vez que se tratam de seleções públicas e transparentes.

d) Capacidade Econômico-Financeira: demonstração de aptidão econômica, conforme art. 68 e 69 da Lei 14.133/2021, para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos, restrita à apresentação da seguinte documentação:

I. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

II. certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

e) Processo Seletivo: A empresa contrata realizará o processo seletivo dos estagiários na modalidade presencial ou à distância, a critério da administração, nos termos do art. 10, do Decreto Judiciário n.º 4.110/2023, para fins de atendimento da necessidade de estágio de todas as Comarcas deste Poder Judiciário;

f) Reserva Legal: Durante o processo de seleção, a empresa deverá atender a reserva legal dos 10% (dez por cento) para candidatos com deficiência, com fulcro no art. 17, § 5º, da Lei n.º 11.788/2008, e a reserva de 30% (vinte por cento) das vagas para candidatos negros, conforme art. 2º da Resolução n.º 336 do Conselho Nacional de Justiça, de 29 de setembro de 2020;

No que pese o teor do parágrafo 3º da Resolução n.º 336 do Conselho Nacional de Justiça, que trata sobre vigência da regra até 9 de junho de 2024, término do prazo de vigência da Lei n.º 12.990/2014, destaca-se o Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.764 do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão transcrita abaixo:

> O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão que concedeu a medida cautelar "para dar interpretação conforme à Constituição ao art. 6° da Lei n° 12.990, de 9 de junho de 2014, a fim de que o prazo constante no referido dispositivo legal seja entendido como marco temporal para avaliação da eficácia da ação afirmativa, determinação de prorrogação e/ou realinhamento e, caso atingido seu objetivo, previsão de medidas para seu encerramento, ficando afastada a interpretação que extinga abruptamente as cotas raciais previstas na Lei n.º 12.990/2014. Ou seja, tais cotas permanecerão sendo observadas até que se conclua o processo legislativo de competência do Congresso Nacional e, subsequentemente, do Poder Executivo. Havendo esta conclusão prevalecerá a nova deliberação do Poder Legislativo, sendo reavaliado o conteúdo da presente decisão cautelar". Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 7.6.2024 a 14.6.2024.

Neste sentido, manifestamos pela manutenção da previsão das cotas raciais, considerando que, ao fomentar ações afirmativas e políticas públicas de inclusão racial, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás alinha-se com sua missão de realizar justiça e com sua visão de ser reconhecido como um instrumento de equidade e paz. Tal medida atende ao interesse público e cumpre as promessas da nossa Constituição, que visam a construção de uma sociedade justa e solidária, comprometida com a erradicação das desigualdades sociais e com a eliminação de preconceitos de raça, cor e outras formas de discriminação, conforme estabelecido no art. 3°, I, III e IV, Constituição Federal de 1988.

Assinado digitalmente por: WANESSA OLIVEIRA ALVES, DIRETOR(A) DE GESTÃO DE PESSOAS.; e outros, em 05/07/2024 às 17:59.
Para validar este documento informe o código 887875039284 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

g) Gerenciamento do Programa de Estágio: A empresa contratada será responsável por gerenciar o Programa de Estágio, atuando na relação com instituições de ensino, celebrando convênios, e gerenciando bolsas-auxílio e o Auxílio Transporte. Suas funções incluem a emissão de documentos, como o Termo de Compromisso de Estágio e relatórios de desempenho, além de fornecer suporte administrativo contínuo para os 2.500 (dois mil e quinhentos estagiários), garantindo eficiência e cumprimento dos prazos estabelecidos;

h) Seguro de vida: A empresa deverá fornecer seguro de vida contra acidentes pessoais aos estagiários;

i) Programa de Integração e Treinamento: A empresa deverá realizar treinamentos para estagiários iniciantes e para estagiários veteranos, sendo que, em todo o caso, a carga horária mínima será de 3 (três horas), devendo cada estagiário participar de ao menos um treinamento por ano;

j) Práticas de Sustentabilidade: Adoção de práticas de sustentabilidade ambiental na execução do serviço, em conformidade com as legislações vigentes e as políticas internas de sustentabilidade do TJGO;

k) Práticas de Prevenção e Enfrentamento do Assédio: A empresa deve implementar práticas de prevenção e enfrentamento do assédio moral, assédio sexual e discriminação no âmbito do Poder Judiciário, nos termos do art. 1º, parágrafo único da Resolução 157, de 23 de junho de 2021;

l) Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): A empresa deverá observar as disposições da Lei 13.709, de 14/08/2018, quanto ao tratamento dos dados pessoais que lhes forem confiados, especialmente quanto à finalidade e boa-fé na utilização de informações pessoais para a

consecução dos fins propostos pela contratação;

m) Critério de Julgamento: Os serviços objeto desta contratação são comuns, visto que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei nº. 14.133/2021, e são caracterizados como de natureza continuada, uma vez que a sua interrupção pode comprometer a continuidade das atividades da Administração e cuja necessidade se estende por mais de um exercício. Nesse cenário, sugere-se a adoção do critério de julgamento pelo menor valor global do lote para um período de 2 (dois) anos, sendo que a disputa ocorrerá sobre o valor monetário da taxa de administração, uma vez que os valores referentes à Bolsa de Estudos e ao Auxílio Transporte são fixos, e não poderão ser alterados pelo licitante para garantir a uniformidade e a justiça nas condições oferecidas aos estagiários;

n) Modalidade de Licitação: A Diretoria de Contratações indicará a modalidade de licitação a ser adotada, conforme disposto no art. 4º do Decreto Judiciário 4.253/2023;

o) O prazo de vigência inicial será de 02 (dois) anos, conforme previsto no art. 106 da Lei n.º 14.133/2021. Caso haja interesse das partes, o contrato poderá ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, até o limite máximo de 10 (dez) anos, nos ditames do art. 107 do referido diploma legal;

p) Garantia de Execução Contratual: A exigência de garantia contratual visa assegurar que a empresa contratada cumpra todas as suas obrigações contratuais e mantenha a qualidade dos serviços oferecidos. Mesmo que a Bolsa de Estudos e o Auxílio Transporte sejam reembolsados diretamente aos estagiários, a garantia contratual é essencial para garantir que a empresa execute o contrato de acordo com os termos

Assinado digitalmente por: WANESSA OLIVEIRA ALVES, DIRETOR(A) DE GESTÃO DE PESSOAS.; e outros, em 05/07/2024 às 17:59.
Para validar este documento informe o código 887875039284 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

estabelecidos e assegure o uso apropriado dos recursos públicos. A Lei n.º 14.133/21 prevê essa medida para garantir a boa execução do contrato e promover a eficiência na gestão dos serviços e recursos públicos.

Isso posto, destaca-se, que durante este Estudo (Pesquisa de Preços) foram observadas exigências da garantia contratual na maioria dos processos de contratações consultados (disponíveis neste processo administrativo, evento 13 - Estudo de Previsão de Garantias Contratuais em Outras Contratações Semelhantes), cujo objeto abrange o processo seletivo e a administração das atividades de estágio remunerado, com repasses a contratada, dos valores correspondentes a Bolsa de Estudos e Auxílio-Transporte dos estagiários.

Ademais, também foi observado que no último contrato firmado entre este Tribunal de Justiça e o Centro de Integração Empresa Escola - CIEE (Proad: 202003000220653 - Evento 120), consta a previsão da garantia contratual no percentual de 5% do valor total do contrato.

Dessa forma, sugere-se que seja exigida a garantia da contratação que tratam os incisos I, II e III, do §1º, do art. 96, da Lei n.º 14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, nos termos do art. 98, Parágrafo Único da Lei 14.133/2021, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, observadas as condições previstas no Edital.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Para a contratação de uma empresa que tenha como objeto social o desenvolvimento de atividades que promovam a interação entre escolas e empresas, para o gerenciamento de programas de estágio, realizando recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e administração das atividades de estágio remunerado, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado de Goiás, foi considerada

Assinado digitalmente por: WANESSA OLIVEIRA ALVES, DIRETOR(A) DE GESTÃO DE PESSOAS.; e outros, em 05/07/2024 às 17:59.
Para validar este documento informe o código 887875039284 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

a quantidade atual de vagas e a necessidade de continuidade e eficiência do Programa de Estágio deste Tribunal de Justiça. Atualmente, o TJGO possui 2.500 (duas mil e quinhentas) vagas de estágio em vigor, distribuídas da seguinte forma:

a) 500 (quinhentas) vagas de nível médio.

b) 1.500 (mil e quinhentas) vagas de Graduação;

c) 500 (quinhentas) vagas de pós-graduação;

Essas vagas serão preenchidas mediante processos seletivos, a serem realizados pela empresa contratada, na modalidade presencial ou à distância, a critério da administração, nos termos do art. 10, do Decreto Judiciário n.º 4.110/2023, para fins de atendimento da necessidade de estágio de todas as Comarcas deste Poder Judiciário.

O processo seletivo será realizado em duas etapas, sendo a primeira etapa constituída de prova presencial ou à distância, para verificação do conhecimento básico conforme conteúdo programático definido no edital, e a segunda etapa constituída de entrevista onde se verificará o perfil do estagiário para o desempenho das funções no Poder Judiciário do Estado de Goiás.

Caso a seleção pública seja realizada por meio de prova presencial será aplicada em polos regionais assim distribuídos:

- Região metropolitana: Goiânia;
- Região Centro Oeste: Anápolis;
- Região Norte: Porangatu;
- Região Nordeste: Formosa;

- Região do entorno do Distrito Federal: Luziânia;
- Região Sul: Itumbiara;
- Região Sudoeste: Rio Verde;
- Região Oeste: São Luís de Montes Belos;
- Região Noroeste: Itaberaí;
- Região Sudeste: Caldas Novas.

O suporte utilizado para mensurar o quantitativo do número de estagiários estimados, baseiam-se nos seguintes documentos:

- Histórico de vagas de estágios, considerando agora a oportunidade de vagas para o nível médio, conforme Decreto Judiciário n.º 4.110/2023;
- Projeções de demandas futuras baseadas em análises de rotatividade e necessidades do TJGO;
- Relatórios de desempenho de programas de estágio anteriores, que auxiliam na identificação de áreas com maior demanda.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Considerando os requisitos para a presente contratação, verifica-se, preliminarmente, as seguintes possíveis soluções disponíveis:

SOLUÇÃO 1: Contratação de Empresa Especializada em Gerenciamento de Estágios:

Descrição: Prestação de serviços de apoio à administração de estágios, englobando as seguintes atividades: recrutamento, seleção por meio de Processo Seletivo

Público, gerenciamento do programa de estágio mediante celebração de convênios com Instituições de Ensino, inclusão dos estagiários em apólice de seguro de vida e disponibilização de plataforma de educação a distância. O Processo Seletivo Público poderá ser realizado presencialmente ou online, através de plataforma eletrônica disponibilizada pelo agente de integração.

Vantagens:

- Experiência e especialização no gerenciamento de estágios;
- Uso de tecnologias avançadas para processos seletivos e administração;
- Capacidade de oferecer programas de treinamento e desenvolvimento contínuo.

Desvantagens:

- O custo inicial pode ser mais elevado em comparação a outras soluções.

SOLUÇÃO 2: Internalização do Processo de Gerenciamento de Estágios:

Descrição: A internalização do processo de gerenciamento de estágios envolve a criação e estruturação de uma equipe interna no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) para realizar todas as atividades relacionadas ao gerenciamento dos programas de estágio. Essas atividades incluem recrutamento, seleção por meio de Processo Seletivo Público, celebração de convênios com Instituições de Ensino, inclusão dos estudantes contratados em apólice de seguro de vida, e disponibilização de uma plataforma de educação a distância.

Vantagens:

- Controle direto sobre todos os processos;
- Potencial redução de custos a longo prazo.

Desvantagens:

- Necessidade de investimento significativo em recursos humanos e tecnológicos;
- Tempo de implementação mais longo;
- Atualmente, o TJGO não dispõe da tecnologia e das condições necessárias para realizar o processo seletivo, nem possui recursos humanos suficientes para gerir o programa de estágio de forma eficiente. Isso implica que, antes de qualquer possível economia de custos a longo prazo, haveria um período inicial de despesas elevadas e potencialmente de ineficiências operacionais enquanto a nova estrutura interna é estabelecida e otimizada.

SOLUÇÃO 3: Contratação de Empresa Especializada em Processo Seletivo e a administração do estágio Internalizada pelo Tribunal de Justiça.

Descrição: Esta solução combina a contratação de uma empresa especializada para realizar o processo seletivo com a internalização da administração dos estágios pelo TJGO. A empresa seria responsável pelo recrutamento e seleção dos estagiários por meio de um Processo Seletivo Público, enquanto o TJGO cuidaria da gestão diária dos programas de estágio, incluindo a celebração de convênios com Instituições de Ensino, a inclusão dos estudantes em apólices de seguro de vida e a disponibilização de uma plataforma de educação a distância.

Assinado digitalmente por: WANESSA OLIVEIRA ALVES, DIRETOR(A) DE GESTÃO DE PESSOAS.; e outros, em 05/07/2024 às 17:59.
Para validar este documento informe o código 887875039284 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Vantagens:

- A empresa especializada oferece expertise e eficiência no processo seletivo, garantindo transparência e equidade. O TJGO mantém controle direto sobre a administração diária dos estagiários, podendo ajustar rapidamente conforme necessário.

Desvantagens:

- Ainda há necessidade de investimento em recursos humanos e tecnológicos para a administração interna. O custo da contratação de uma empresa para o processo seletivo pode ser elevado, e a internalização da gestão dos estágios pode exigir uma adaptação inicial significativa.

Escolha: Solução 1 - Contratação de Empresa Especializada em Gerenciamento de Programas de Estágio

A escolha pela contratação de uma empresa especializada em gerenciamento de estágios se justifica tanto do ponto de vista técnico quanto econômico. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) não dispõe de tecnologia e recursos humanos necessários para realizar de maneira eficiente e eficaz o processo seletivo e a administração do programa de estágio. A contratação de uma empresa especializada assegura que essas funções sejam desempenhadas por profissionais com experiência e acesso a tecnologias avançadas, garantindo processos seletivos transparentes, equitativos e eficientes.

Do ponto de vista econômico, terceirizar essas atividades permite ao TJGO focar em suas atividades-fim, evitando o investimento significativo em infraestrutura e recursos humanos que seriam necessários para internalizar essas funções. Além disso, a

empresa especializada pode diluir os custos fixos de infraestrutura e tecnologia entre vários clientes, proporcionando economia de escala. A terceirização também elimina o custo contínuo de manutenção e atualização tecnológica, que seria necessário se o processo fosse internalizado.

A empresa contratada também oferece benefícios adicionais, como a inclusão dos estagiários em apólices de seguro de vida e a disponibilização de plataformas de educação a distância, que são essenciais para a formação contínua e a segurança dos estagiários. Ademais, a experiência e a especialização da empresa garantem um gerenciamento de estágios mais eficiente e com maior qualidade, contribuindo diretamente para o desenvolvimento educacional e profissional dos estagiários e para o fortalecimento institucional do TJGO.

Face ao exposto, consideramos a contratação de uma empresa especializada a solução mais vantajosa para o TJGO, tanto tecnicamente quanto economicamente, garantindo a continuidade, qualidade e eficiência do Programa de Estágio, enquanto permite ao tribunal concentrar seus recursos e esforços em suas funções principais.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Inicialmente, esclarecemos que a pesquisa de preços foi realizada com o objetivo de identificar, para fins de estimativa, contratações que englobasse os custos relacionados aos processos seletivos dos estagiários e ao gerenciamento do Programa de Estágio, incluindo o repasse dos valores referentes às bolsas de estágio e ao auxílio-transporte aos estagiários.

Essa pesquisa considerou a necessidade de definir a taxa de administração em termos monetários, uma vez que a Diretoria de Contratações, por meio do PROAD: 202309000442104, evento nº 44, informou que o sistema SISLOG não opera com

Assinado digitalmente por: WANESSA OLIVEIRA ALVES, DIRETOR(A) DE GESTÃO DE PESSOAS.; e outros, em 05/07/2024 às 17:59.
Para validar este documento informe o código 887875039284 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

percentuais, tornando essencial a adaptação dos valores para um formato que possibilitasse a adequada estimativa e a consolidação do preço para a contratação.

Em seguida, cumpre mencionar que o objeto desta contratação é constituído por um lote único, abrangendo três categorias de estágio: Nível Médio (item 1), Graduação (item 2) e Pós-Graduação (item 3). Cada item inclui um valor fixo para a Bolsa de Estudos e um valor fixo para o Auxílio Transporte, além de um valor monetário para a Taxa de Administração, pelo qual ocorrerá a disputa, já que este é o único valor que pode influenciar no Valor Global do Lote.

Nesse contexto, em atenção ao art. 6º do Decreto 9.900, de 7 de julho de 2021, para fins de determinação do preço estimado da Taxa de Administração em valor monetário, foram utilizados, de forma combinada, os parâmetros previstos na legislação mencionada, conforme descritos abaixo:

I. pesquisa na base estadual de notas fiscais eletrônicas;

- Justifica-se a não utilização da pesquisa, uma vez que ainda não foi implantado o sistema de pesquisa, no portal de compras governamentais;

II. pesquisa realizada no Portal de Compras Governamentais de Goiás;

- Informamos que não foram localizados preços referenciais para o serviço a ser contratado, em que o critério de julgamento tivesse como base o valor monetário da Taxa de Administração.

III. pesquisa por meio de ferramentas específicas para a consulta de preços públicos, contratadas ou não pela administração pública, referente a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

- Foram localizados 4 (quatro) preços referenciais para o objeto pretendido, em que o critério de julgamento é o menor preço, com valores da taxa de administração em moeda corrente.

INSTITUIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO DA TAXA ADMINISTRATIVA	EVENTO
EDITAL E ATA Nº. 09/2023 - EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. VENCEDOR: UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ.	R$ 11,50	5
EDITAL E ATA Nº. 02/2023 DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA TERRITORIAL/CAMPINAS/SP. VENCEDOR: UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ.	R$ 20,70	6
EDITAL E ATA N° 04/2023 DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL TRE- DF. VENCEDOR: CONNECT ESTÁGIOS LTDA –	R$ 21,29	7
EDITAL E ATA N° 22/2023 DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA UVA E VINHO VENCEDOR: MAIS ESTÁGIOS LTDA –	R$ 29,95	8

IV. utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo estadual ou federal, bem como de sítios eletrônicos especializados e de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso, não superiores a 1 (um ano) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

- Não foram encontrados dados adequados porque as fontes disponíveis não oferecem informações específicas para o Programa de Estágio do TJGO.

V. Contratações similares feitas pela administração pública, inclusive sob regime

Assinado digitalmente por: WANESSA OLIVEIRA ALVES, DIRETOR(A) DE GESTÃO DE PESSOAS.; e outros, em 05/07/2024 às 17:59.
Para validar este documento informe o código 887875039284 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

de Sistema de Registro de Preços, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente consignado no respectivo termo de contrato;

- foram identificados os PROADs n.º 202003000220653, 202206000340008 e 202311000458997, os quais têm como objeto a contratação de empresa para gerenciamento dos programas de estágio para nível superior e pós-graduação, não sendo encontrado processo para o nível médio. Além disso, observa-se na contratação do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás com o Centro de Integração Empresa-Escola, que o critério de julgamento utilizado no processo licitatório foi o de menor preço por lote, configurado na menor taxa de administração, conforme Edital 70/2020, evento nº 92 do PROAD 202003000220653, e que a proposta da empresa vencedora (evento 95), foi ofertada em percentual, não sendo possível considerar esse contrato para fins desta estimativa de preços.

VI. Facultativamente, realização de pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

- Foram solicitados orçamentos para o objeto da presente contratação a 7 (sete) fornecedores, utilizando como fontes de pesquisas o Mapa Estratégico de Fornecedores, disponível no banco de Preços e o controle de fornecedores registrado no PROAD: 202309000442104 (evento 41), cujo objeto da contratação corresponde ao mesmo demandado neste processo administrativo. Ressalta-se que o PROAD: 202309000442104 será arquivado, sendo substituído por este processo, em cumprimento a determinação da Diretoria Geral, em face das considerações apresentadas pela Assessoria Jurídica (evento 53). Contudo, somente 3 (fornecedores)

Assinado digitalmente por: WANESSA OLIVEIRA ALVES, DIRETOR(A) DE GESTÃO DE PESSOAS.; e outros, em 05/07/2024 às 17:59.
Para validar este documento informe o código 887875039284 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

responderam à solicitação de envio de proposta, conforme tabela abaixo:

INSTITUIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO DA TAXA ADMINISTRATIVA	EVENTO
PROPOSTA DE FORNECEDOR – CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA LTDA	R$ 50,00	9
PROPOSTA DE FORNECEDOR – UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	R$ 60,00	10
PROPOSTA DE FORNECEDOR – MAIS ESTÁGIOS LTDA	R$ 90,00	11

As fontes de pesquisa dos fornecedores, cujas propostas foram solicitadas, estão listadas na Planilha de Controle de Fornecedores, disponível no evento nº 3 deste processo administrativo.

Destacamos que, durante a pesquisa, constatou-se que os valores das taxas de administração dos estágios são uniformes para os diferentes níveis de escolaridade. As fontes utilizadas incluíram pesquisas diretas com fornecedores e análises de contratações similares realizadas pela administração pública.

Dessa maneira, as fontes utilizadas para fins de estimativa de preço da Taxa de Administração foram as mesmas para os itens ITEM 1 - Nível Médio, ITEM 2 - Graduação e ITEM 3 - Pós-Graduação.

Contudo, observa-se que, diante do sobrepreço ofertado para execução do objeto em relação aos demais orçamentos obtidos , a proposta encaminhada pela empresa Mais Estágios Ltda, foi desconsiderada para fins de composição do Mapa Geral Estimativo elaborado por esta área demandante.

Assinado digitalmente por: WANESSA OLIVEIRA ALVES, DIRETOR(A) DE GESTÃO DE PESSOAS.; e outros, em 05/07/2024 às 17:59.
Para validar este documento informe o código 887875039284 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Logo, para identificar o valor médio de mercado para a pretensão contratual, foi utilizada a mediana devido à heterogeneidade dos valores obtidos na pesquisa.

A metodologia matemática envolveu a apuração preliminar da mediana de todos os valores obtidos na fase de orçamentação, utilizando um coeficiente de 25% para mais e 25% para menos como limitador dos montantes aceitáveis, garantindo a desconsideração de valores inexequíveis ou excessivamente elevados.

Por fim, o preço estimado foi calculado utilizando a média simples, garantindo maior segurança e transparência ao processo. O valor monetário estimado por estagiário para os itens ITEM 1 - Nível Médio, ITEM 2 - Graduação e ITEM 3 - Pós-Graduação foi estabelecido em R$23,98 (vinte e três reais e noventa e oito centavos).

Para calcular o valor global estimado do lote, foi necessário somar os valores fixos (Bolsas de Estudo e Auxílio Transporte) de cada item especificado do lote (Nível Médio, Graduação e Pós-Graduação), considerando os custos relativos para um período de dois anos, com os respectivos valores monetários propostos para a taxa de administração desses itens, conforme tabela abaixo:

Assinado digitalmente por: WANESSA OLIVEIRA ALVES, DIRETOR(A) DE GESTÃO DE PESSOAS.; e outros, em 05/07/2024 às 17:59.
Para validar este documento informe o código 887875039284 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

LOTE ÚNICO

ITEM 1 – NÍVEL MÉDIO			
Bolsa de Estudos			
Quantidade (A)	**Valor Unitário por Estagiário (B)**	**Valor mensal (C)**	**Valor (2 anos) (D)**
500	R$ 1.050,00	R$ 525.000,00	R$ 12.600.000,00
Taxa de Administração Estimada			
Quantidade (E)	**Valor Unitário por Estagiário (F)**	**Valor mensal (G)**	**Valor (2 anos) (H)**
500	R$ 23,98	R$ 11.990,00	R$ 287.760,00
Auxílio-transporte			
Quantidade (I)	**Valor Unitário por Estagiário (J)**	**Valor mensal (K)**	**Valor (2 anos) (L)**
500	R$ 189,20	R$ 94.600,00	R$ 2.270.400,00
Total Estimado do Item 1 (Memória de Cálculo)		**M1 = C + G + K**	**D + H + L**
TOTAL ESTIMADO DO ITEM 1		R$ 631.590,00 **(M1)**	**R$ 15.158.160,00 (X)**

Assinado digitalmente por: WANESSA OLIVEIRA ALVES, DIRETOR(A) DE GESTÃO DE PESSOAS.; e outros, em 05/07/2024 às 17:59.
Para validar este documento informe o código 887875039284 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

ITEM 2 – GRADUAÇÃO			
Bolsa de Estudos			
Quantidade (A)	**Valor Unitário por Estagiário (B)**	**Valor mensal (C)**	**Valor (2 anos) (D)**
1500	R$ 1.550,00	R$ 2.325.000,00	R$ 55.800.000,00
Taxa de Administração Estimada			
Quantidade (E)	**Valor Unitário por Estagiário (F)**	**Valor mensal (G)**	**Valor (2 anos) (H)**
1500	R$ 23,98	R$ 35.970,00	R$ 863.280,00
Auxílio-transporte			
Quantidade (I)	**Valor Unitário por Estagiário (J)**	**Valor mensal (K)**	**Valor (2 anos) (L)**
1500	R$ 189,20	R$ 283.800,00	R$ 6.811.200,00
Total Estimado do Item 2 (Memória de Cálculo)		**M2 = C + G + K**	**Y = D + H + L**
TOTAL ESTIMADO DO ITEM 2		R$ 2.644.770,00 **(M2)**	**R$ 63.474.480,00 (Y)**

ITEM 3 – PÓS-GRADUAÇÃO, LATO OU STRICTO SENSU			
Bolsa de Estudos			
Quantidade (A)	**Valor Unitário por Estagiário (B)**	**Valor mensal (C)**	**Valor (2 anos) (D)**
500	R$ 3.550,00	R$ 1.775.000,00	R$ 42.600.000,00
Taxa de Administração Estimada			
Quantidade (E)	**Valor Unitário por Estagiário (F)**	**Valor mensal (G)**	**Valor (2 anos) (H)**
500	R$ 23,98	R$ 11.990,00	R$ 287.760,00
Auxílio-transporte			
Quantidade (I)	**Valor Unitário por Estagiário (J)**	**Valor mensal (K)**	**Valor (2 anos) (L)**
500	R$ 189,20	R$ 94.600,00	R$ 2.270.400,00
Total Estimado do Item 3 (Memória de Cálculo)		**M3 = C + G + K**	**Z= D + H + L**
TOTAL ESTIMADO DO ITEM 3		R$ 1.881.590,00 **(M3)**	**R$ 45.158.160,00 (Z)**

TOTAL ESTIMADO DO LOTE	
Valor Estimado Mensal do Lote **Memória de Cálculo: M1+M2+M3**	R$ 5.157.950,00
Valor Estimado Anual	R$ 61.895.400,00

Assinado digitalmente por: WANESSA OLIVEIRA ALVES, DIRETOR(A) DE GESTÃO DE PESSOAS.; e outros, em 05/07/2024 às 17:59.
Para validar este documento informe o código 887875039284 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Memória de Cálculo: Valor Mensal x 12	
Total Estimado do Lote (Valor Global) Somatório dos Valores Totais Estimados dos ITENS 1, 2 e 3, para um período de 2 (dois) anos **Memória de Cálculo: X +Y +Z**	R$ 123.790.800,00

À vista disso, o valor total estimado do lote foi contabilizado em R$123.790.800,00 (Cento e vinte e três milhões, setecentos e noventa mil e oitocentos reais) para um período de dois anos de contrato.

Em tempo, destacamos, em atenção ao art. 4º do Decreto Judiciário 4.253/2023, que a Diretoria de Contratações convalidará esta estimativa de preços, podendo complementá-la ou realizar nova pesquisa, consolidando o Mapa Estimativo elaborado por esta área demandante (evento 12), e indicará a modalidade de licitação a ser adotada.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução identificada como mais vantajosa para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) é a contratação de uma empresa especializada em gerenciamento de programas de estágio. Esta empresa será responsável por todas as etapas do programa, desde o recrutamento e seleção até o treinamento, acompanhamento e administração dos estagiários, com o objetivo de garantir a continuidade e a qualidade do Programa de Estágio do TJGO, proporcionando uma formação prática e profissional eficiente para estudantes do ensino médio, superior e pós-graduação.

A empresa contratada realizará os processos seletivos necessários para preencher as 2.500 (duas mil e quinhentas) vagas de estágio, distribuídas em: 1.500 (mil e quinhentas) vagas de nível superior, 500 (quinhentas) vagas de pós-graduação e 500 (quinhentas) vagas de nível médio. Esses processos seletivos incluirão a aplicação

Assinado digitalmente por: WANESSA OLIVEIRA ALVES, DIRETOR(A) DE GESTÃO DE PESSOAS.; e outros, em 05/07/2024 às 17:59.
Para validar este documento informe o código 887875039284 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

de provas, presenciais ou à distância, utilizando tecnologias avançadas para garantir a transparência e a eficiência do processo.

Além do recrutamento e seleção, a empresa organizará programas de treinamento inicial e contínuo para os estagiários, focando no desenvolvimento de habilidades práticas e teóricas relevantes para suas áreas de estudo e atuação. O acompanhamento contínuo do desempenho dos estagiários será um componente essencial do serviço, envolvendo avaliações periódicas e feedbacks regulares. A empresa proverá suporte e mentoria para auxiliar os estagiários a superar desafios e a potencializar seu desenvolvimento profissional.

A empresa também será responsável pela administração de todas as atividades relacionadas ao programa de estágio, como o controle de frequência, pagamento de bolsa-auxílio e benefícios, garantindo a conformidade com as regulamentações e políticas internas do TJGO, bem como com as leis e normas aplicáveis.

Nesse contexto, conclui-se que a escolha de uma empresa especializada para a gestão do Programa de Estágio do TJGO se mostrou a opção mais vantajosa, uma vez que a eficiência e especialização da empresa garantem processos mais eficazes, enquanto o uso de tecnologias avançadas e processos otimizados reduz significativamente o tempo e os custos associados à administração do programa. Ademais, considerando os recursos limitados do TJGO, a terceirização permite que o Tribunal se concentre em suas atividades-fim, ao mesmo tempo em que assegura a qualidade e continuidade do programa de estágio, proporcionando uma formação prática e profissional eficiente para os estudantes e fortalecendo institucionalmente o Poder Judiciário.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Para determinar se a contratação deve ser parcelada, é necessário considerar as características técnicas e as peculiaridades de comercialização do objeto no mercado. No caso da contratação de uma empresa especializada para a gestão do

Assinado digitalmente por: WANESSA OLIVEIRA ALVES, DIRETOR(A) DE GESTÃO DE PESSOAS.; e outros, em 05/07/2024 às 17:59.
Para validar este documento informe o código 887875039284 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Programa de Estágio do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), o serviço envolve atividades contínuas e integradas, como recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e administração dos estagiários.

A natureza dos serviços é indivisível, pois todas as etapas do processo são interdependentes e essenciais para o sucesso do programa. Dividir essas atividades entre diferentes fornecedores comprometeria a eficiência e a qualidade dos serviços, além de aumentar a complexidade administrativa. O mercado oferece soluções globais que cobrem todas as etapas do programa, e a fragmentação poderia reduzir a competitividade e aumentar os custos.

Portanto, o objeto da contratação deve ser executado de forma global, sem parcelamento, para garantir uma gestão eficaz e coesa do Programa de Estágio, alinhada aos objetivos do TJGO de promover a formação prática dos estudantes e fortalecer o Poder Judiciário.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação de uma empresa especializada para gerenciar o Programa de Estágio do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) busca alcançar diversos resultados estratégicos e operacionais. Em termos de economicidade, espera-se que a especialização da empresa contratada resulte em processos mais eficientes e custos operacionais reduzidos para o TJGO. A utilização de tecnologias avançadas e a otimização dos processos de recrutamento, seleção, treinamento e administração de estagiários devem contribuir significativamente para essa economia.

Quanto ao aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros, a terceirização permitirá que os recursos internos do TJGO se concentrem nas atividades-fim da instituição. Isso aumentará a produtividade dos servidores, que poderão direcionar seus esforços para áreas prioritárias da administração judiciária, enquanto a empresa contratada assume responsabilidades administrativas complexas e demandantes de recursos.

Assinado digitalmente por: WANESSA OLIVEIRA ALVES, DIRETOR(A) DE GESTÃO DE PESSOAS.; e outros, em 05/07/2024 às 17:59.
Para validar este documento informe o código 887875039284 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Em termos de efetividade, espera-se que o programa de estágio proporcione uma formação prática e profissional de alta qualidade para os estagiários. A empresa especializada garantirá que os processos seletivos sejam rigorosos e transparentes, selecionando candidatos que possam contribuir efetivamente para o TJGO. O acompanhamento contínuo dos estagiários e as avaliações regulares de desempenho garantirão que eles desenvolvam suas habilidades e se integrem eficazmente à equipe do Tribunal.

No contexto do desenvolvimento nacional sustentável, a contratação de uma empresa comprometida com práticas sustentáveis contribuirá para a conscientização ambiental dos estagiários. A formação incluirá temas relacionados à sustentabilidade, preparando os estagiários para práticas responsáveis em suas carreiras futuras. Além disso, ao investir na formação de jovens talentos, o TJGO contribui para o fortalecimento do mercado de trabalho local e para o desenvolvimento socioeconômico da região.

Para monitorar e avaliar o progresso em direção a esses resultados, serão estabelecidos indicadores de desempenho específicos. Esses indicadores irão medir a eficiência dos processos, a satisfação dos estagiários e supervisores, e o impacto geral do programa no TJGO. A análise regular desses indicadores permitirá ajustes necessários para garantir que os objetivos de economicidade, aproveitamento de recursos, efetividade e desenvolvimento sustentável sejam alcançados de forma consistente ao longo da vigência do contrato.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Será realizada a estruturação do ambiente organizacional do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) para suportar as novas demandas decorrentes do aumento do número de estagiários. Esta adequação inclui a criação de condições adequadas para a recepção e supervisão de estagiários de nível médio, previstos nos ditames do Decreto Judiciário n.º 4.110/2023.

Assinado digitalmente por: WANESSA OLIVEIRA ALVES, DIRETOR(A) DE GESTÃO DE PESSOAS.; e outros, em 05/07/2024 às 17:59.
Para validar este documento informe o código 887875039284 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

A adequação envolve a implementação de processos internos que garantam uma integração eficiente dos estagiários às atividades do TJGO, assegurando a eficácia e a transparência na execução do Programa de Estágio.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas ou interdependentes específicas para a gestão do Programa de Estágio.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

A Contratada deverá adotar as práticas de sustentabilidade ambiental na execução do serviço, em atendimento ao art. 170 da CF/1988, inciso VI; a Resolução n.º 400, de 16 de junho de 2021, do Conselho Nacional de Justiça; o disposto no art. 5º da Lei n.º 14.133/2021 e o Decreto Judiciário n.º 1.870/2022, que instituiu o Plano de Logística Sustentável no âmbito deste Tribunal de Justiça.

13. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Com base nas análises realizadas neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação de uma empresa especializada para gerenciar o Programa de Estágio do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) é não apenas viável, mas também altamente adequada para atender às necessidades identificadas.

Do ponto de vista técnico, a empresa especializada trará expertise e recursos necessários para realizar eficientemente todas as etapas do processo de estágio, desde o recrutamento até o acompanhamento dos estagiários. Isso inclui a aplicação de tecnologias e processos otimizados que serão fundamentais para a gestão eficaz do programa.

Operacionalmente, a contratação permitirá ao TJGO focar em suas atividades-fim, enquanto a empresa contratada se encarregará das tarefas relacionadas ao programa de estágio. Isso garantirá maior eficiência na administração dos recursos humanos e materiais disponíveis, proporcionando um ambiente propício

Assinado digitalmente por: WANESSA OLIVEIRA ALVES, DIRETOR(A) DE GESTÃO DE PESSOAS.; e outros, em 05/07/2024 às 17:59.
Para validar este documento informe o código 887875039284 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

para o desenvolvimento educacional e profissional dos estagiários.

No aspecto orçamentário, a contratação será sustentável, uma vez que permitirá a diluição dos custos fixos de infraestrutura e tecnologia entre diversos clientes da empresa especializada. Isso contribuirá para a otimização dos recursos financeiros do tribunal, assegurando que o investimento realizado resulte em um retorno significativo em termos de qualidade e eficiência na execução do Programa de Estágio.

Portanto, a contratação da solução pretendida é não apenas tecnicamente viável e operacionalmente eficiente, mas também financeiramente sustentável, atendendo à necessidade identificada de garantir a continuidade e a eficácia do Programa de Estágio do TJGO.

Elaborado por: Danúbia de Castro Costa Manzatto
Analista Judiciária - Apoio Judiciário e Administrativo
Matrícula: 5245006

Letícia Lopes Rodrigues de Souza
Analista Judiciária - Apoio Judiciário e Administrativo
Matrícula: 5244977

Wanessa Oliveira Alves
Diretora de Recursos Humanos

Assinado digitalmente por: WANESSA OLIVEIRA ALVES, DIRETOR(A) DE GESTÃO DE PESSOAS.; e outros, em 05/07/2024 às 17:59.
Para validar este documento informe o código 887875039284 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

ASSINATURA(S) ELETRÔNICA(S)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Para validar este documento informe o código 887875039284 no endereço https://proad-v2.tjgo.jus.br/proad/publico/validacaoDocumento

Nº Processo PROAD: 202406000531357 (Evento nº 14)

WANESSA OLIVEIRA ALVES
DIRETOR(A) DE GESTÃO DE PESSOAS.
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Assinatura CONFIRMADA em 05/07/2024 às 17:59

LETICIA LOPES RODRIGUES DE SOUZA
ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA DE APOIO JUDICIÁRIO E ADMINISTRATIVO.
ASSESSORIA SETORIAL DE PLANEJAMENTO DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Assinatura CONFIRMADA em 05/07/2024 às 17:40

DANUBIA DE CASTRO COSTA MANZATTO
ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA DE APOIO JUDICIÁRIO E ADMINISTRATIVO.
ASSESSORIA SETORIAL DE PLANEJAMENTO DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Assinatura CONFIRMADA em 05/07/2024 às 19:24